

Nr. 368 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 15. Juni 1934*R 43 II/1285, Bl. 199–200**Beginn:**Beginn:*

Betrifft: Gesetzentwürfe über Änderungen auf dem Gebiete der Reichsversorgung und des Verfahrens in Versorgungssachen¹⁾).

In seinem Schreiben vom 4. Juni 1934 erklärt der Herr Reichsminister des Innern, daß die beteiligten Ministerien und Parteistellen nicht ausreichend mit meinen am 29. Mai dem Kabinett vorgelegten Gesetzentwürfen befaßt worden seien²⁾). Diesen Vorwurf muß ich zurückweisen. Was insbesondere das Reichsministerium des Innern betrifft, so ist den Wünschen seines Sachbearbeiters in jeder Beziehung entgegengekommen worden, obwohl das Reichsministerium des Innern sachlich überhaupt kaum von den Entwürfen berührt wird. Ich verweise ferner auf die Ressortbesprechung vom 5. Mai 1934³⁾), bei der auch ein Vertreter des Reichsministeriums des Innern zugegen war. Der Herr Reichsminister der Finanzen und der Herr Reichswehrminister, die in gleicher Weise wie der Herr Reichsminister des Innern beteiligt wurden, haben sich mit den Entwürfen einverstanden erklärt. Ich darf weiter hervorheben, daß auch mit Herrn Dr. *Wagner* als Beauftragtem des Herrn Reichsministers Hess Aussprachen über die Gesetzentwürfe stattfanden. Herr Dr. Wagner konnte sich überzeugen, daß meine Entwürfe der Lage der Kriegsoffer und den Auffassungen der Partei in der zur Zeit möglichen Art Rechnung tragen.

¹⁾ Der RArbM hatte die beiden Gesetzentwürfe am 29. 5. zur Kabinettsentscheidung vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt: „Die beteiligten Reichsminister haben den Entwürfen zugestimmt.“ In dem „*Entwurf eines Gesetzes über Änderungen auf dem Gebiete der Reichsversorgung*“ war u. a. Gewährung einer „Frontzulage“ von 60 RM jährlich an diejenigen Beschädigten vorgesehen, deren Erwerbsfähigkeit infolge einer im Zusammenhang mit der Kriegsführung erfolgten Beschädigung (Verwundung, Gasvergiftung, Tropenerkrankung) „um 70 v. H. oder mehr gemindert ist; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30–60 v. H. jedoch nur dann, wenn der Beschädigte das 50. Lebensjahr vollendet hat“. Der Entwurf enthielt ferner Bestimmungen über Verbesserungen u. a. der Heilbehandlung, der Witwen- und Elternrente. In der Begründung hieß es: „Das Gesetz über die Versorgung der Militärpersonen und ihrer Hinterbliebenen bei Dienstbeschädigung vom 12. Mai 1920 [RGBL., S. 989] hatte die besondere Versorgung und die Alterszulage der *Kriegsdienstbeschädigten* beseitigt. Dienst- und Kriegsdienstbeschädigte erhalten seitdem die gleiche Versorgung. Der Entwurf hebt die Kriegsdienstbeschädigten durch die Gewährung einer Frontzulage wieder hervor. Bei der ersten Finanzlage des Reichs konnte diese Zulage nicht allen Kriegsdienstbeschädigten zugebilligt werden. Damit die Berechtigten auch tatsächlich in den Genuß der Frontzulage kommen, sei vorgeschrieben, daß die Zulage keiner Steuer und öffentlichen Abgabe unterliege und „auf andere Bezüge des Beschädigten nicht angerechnet werden“ dürfe. „Bei Aufenthalt im Auslande ohne Zustimmung der obersten Reichsbehörde oder bei marxistischer Betätigung soll die Frontzulage nicht gezahlt werden.“ – Der „*Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Versorgungssachen*“ bezweckte eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren vor den Versorgungsgerichten und bestimmte u. a.: 1. Der Rekurs gegen Urteile dieser Gerichte wird beseitigt; es werden künftig nur noch Berufungen gegen die Bescheide der Verwaltungsbehörde zugelassen. 2. Die Entscheidung über Ansprüche auf Frontzulage wird Ausschüssen übertragen, die bei den Hauptversorgungsämtern gebildet werden und bei denen Vertreter der Versorgungsberechtigten mitwirken. 3. Als Vorsitzende oder Beisitzer der Spruchbehörde werden nur noch Kriegsteilnehmer (in erster Linie Kriegsbeschädigte) bestellt (R 43 II/1285, Bl. 158–175).

²⁾ In diesem an Lammers gerichteten, zugleich abschrl. an Seldte übermittelten Schreiben hatte der RIM betont: Die vom RArbMin. vorgelegten Entwürfe „entsprechen den von der NSDAP hinsichtlich der Kriegsofferversorgung vertretenen Forderungen so wenig, daß sie schwere politische Bedenken auslösen müssen. Ich muß deshalb Wert darauf legen, daß die beteiligten Ministerien und Parteistellen zunächst noch einmal mit den Gesetzentwürfen befaßt werden, was bisher nicht ausreichend geschehen ist, und bitte deshalb, die Gesetzentwürfe vorläufig nicht auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung zu setzen.“ (R 43 II/1285, Bl. 177; R 41/296, Bl. 63). Lammers vermerkte am Rand dieses Schreibens: „Einverstanden.“

³⁾ Unterlagen hierzu nicht ermittelt.

Schließlich sind die von mir vorgesehenen Maßnahmen durchweg auf Anregungen aufgebaut, die der Reichsführer der NSKOV⁴⁾, Herr Reichstagsabgeordneter Oberlindober, in einem Entwurf für eine Neugestaltung des Versorgungsrechtes gemacht hat, den er mir Ostern d. J.⁵⁾ vorlegte⁶⁾. Allerdings konnten bei weitem nicht alle Anregungen dieser Vorlage verwirklicht werden, teils mit Rücksicht auf den Stand der Reichsfinanzen, teils weil einzelne Vorschläge des Entwurfs der NSKOV im Hinblick auf die Lage der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen undurchführbar waren.

Der Herr Reichsminister des Innern wünscht nun, daß die Beratung meiner Entwürfe im Kabinett vertagt wird, da sie den von der NSDAP hinsichtlich der Kriegsopferversorgung vertretenen Forderungen so wenig entsprechen, daß sie schwere politische Bedenken auslösen müssen.

Hierzu muß ich mit einigen Worten auf die Entstehung der Entwürfe zurückkommen. Selbstverständlich habe auch ich weitergehende Verbesserungen gewünscht. Ich hatte hierzu beim Herrn Reichsminister der Finanzen eine Summe von wenigstens 125 Millionen RM erbeten und mich persönlich dafür eingesetzt. Da indessen der Herr Reichsminister der Finanzen angesichts der steigenden Anforderungen an die Finanzkraft des Reiches Mehrbeträge für die Versorgung überhaupt nicht Zusagen zu können glaubte, habe ich wegen der weittragenden Bedeutung der Frage mit ihm zusammen dem Herrn Reichskanzler Vortrag gehalten. Der Herr Reichskanzler schloß sich aber der Auffassung an, daß bis auf weiteres alle irgend verfügbaren Mittel für die Arbeitsbeschaffung eingesetzt werden müßten und daß daher für eine Verbesserung der Reichsversorgung Mittel größeren Umfangs nicht bereitgestellt werden könnten, so sehr er auch Maßnahmen zugunsten der kriegsbeschädigten Frontkämpfer und der Witwen sowie zur Vereinheitlichung der Versorgung gewünscht hätte.

Als äußerstes Zugeständnis gab schließlich der Herr Reichsminister der Finanzen etwa 30 Millionen RM für Verbesserungen in der Reichsversorgung frei. Nur innerhalb des dadurch gegebenen Rahmens waren daher Änderungen möglich, für die vor allem die in der Besprechung beim Herrn Reichskanzler hervorgetretenen Gesichtspunkte maßgebend waren. Da diese Änderungen schon fast den ganzen Betrag von 30 Millionen RM beanspruchten, konnten somit neben der Einführung einer Frontzulage, einer Einheitsrente für Witwen und einer Neuordnung der Zusatzrenten sonst nur noch kleinere Vergünstigungen gewährt werden.

Auf Grund abschließender Verhandlungen mit der NSKOV werden meine Entwürfe zur Zeit noch in einigen Punkten durch Nachträge ergänzt. Ich werde Ihnen diese Nachträge beschleunigt übermitteln⁷⁾ und bitte alsdann, die Entwürfe auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen⁸⁾.

Die Herren Reichsminister und der Herr Präsident des Rechnungshofs als Sparkommissar haben Abschrift erhalten.

Franz Seldte

4) Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung.

5) Ostern 1934: 1./2. 4.

6) Der Entwurf konnte nicht ermittelt werden. – Nach „VB“ vom 29. 3. hatte Reichskriegsopferrührer Oberlindober auf der Münchener Tagung der NSKOV am 28. 3. bekanntgegeben, „daß er heute auch dem Reichsarbeitsminister den Entwurf für das neue Versorgungsgesetz übergeben habe. Über das Gesetz selbst wurden nähere Ausführungen im Augenblick aus Gründen der nationalsozialistischen Versorgung nicht gemacht.“

7) Geschehen mit Schreiben an StSRkei vom 18. 6. 34, wonach der „Entwurf eines Gesetzes über Änderungen auf dem Gebiete der Reichsversorgung“ u. a. geändert worden war 1. durch Erweiterung der Vorschriften über die Gewährung der Frontzulage dahin, daß „die Frontzulage bei Unterstützungen in der Arbeitslosenversicherung, der Krisenfürsorge und der öffentlichen Fürsorge außer Ansatz bleibt“; 2. durch Einfügung einer neuen Bestimmung, derzufolge Schwerbeschädigten und Hinterbliebenen u. a. bei der Lohnsteuer „über die bisherigen Vergünstigungen hinaus weitere Erleichterungen gewährt“ werden sollten (R 43 II/1285, Bl. 178).

8) Zur Behandlung im Kabinett s. Dok. Nr. 376, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 368 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 15. Juni 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d368>